بحال العقد في الاصح ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بان يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا التسليم المفروض في الاصح ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر المثل في الاظهر ويجوز فرض مؤجل في الاصح وفوق مهر مثل وقيل لا ان كان من جنسه ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا (قلت) ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به والله أعلم ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الاصح والفرض الصحيح كمسمى فيتشطر بطلاق قبل وطء ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر وان مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الاظهر (قلت) الاظهر وجوبه والله أعلم *(فصل)* مهر المثل ما يرغب به في مثلها وركنه الاعظم نسب فيراعى أقرب من تنسب الى من تنسب اليه وأقربهن أخت لابوين ثم لاب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك فان فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف فيه غرض فان اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق بالحال ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فان تكرر فمهر في أعلى الاحوال (قلت) ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر فان تعدد جنسها تعدد المهر ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر ولو تكرر وطء الاب والشريك وسيد مكاتبة فمهر وقيل مهور وقيل ان اتحد المجلس فمهر والا فمهور والله أعلم *(فصل)* الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر وما لا كطلاق واسلامه وردته ولعانه وارضاع أمه أو أمها يشطره ثم قيل معنى التشطر أن له خيار الرجوع والصحيح عوده بنفس الطلاق فلو زاد بعده فله وان طلق والمهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة وان تعيب في يدها فان قنع به والا فنصف قيمته سليما وان تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار فان عاب بجناية وأخذت أرشها فالاصح ان له نصف الارش ولها زيادة منفصلة وخيار في متصلة فان شحت فنصف قيمة بلا زيادة وان سمحت لزمه القبول وان زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص فان اتفقا بنصف العين والا فنصف قيمة وزراعة الارض نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص وقيل البهيمة زيادة واطلاع نخل زيادة متصلة وان طلق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمها قطفه فان قطف تعين نصف النخل ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر الى جداده أجبرت في الاصح ويصير النخل في يدهما ولو رضيت به فله الامتناع والقيمة ومتى ثبت خيار له أو لها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الاقل من يومي الاصداق والقبض ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالاصح تعذر تعليمه ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله فان كان زال وعاد تعلق بالعين في الاصح ولو وهبته له ثم طلق فالاظهر أن له نصف بدله وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله وفي قول النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع عليها على المذهب وليس لولي عفو عن صداق على الجديد

(فصل) لمطلقة قبل وطء متعة ان لم يجب شطر مهر وكذا الموطوءة في الاظهر وفرقة لا بسببها كطلاق ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فان تنازعا قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما وقيل حاله وقيل حالها وقيل أقل مال *(فصل)* اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا ويتحالف وارثاهما أو وارث واحد والآخر ثم يفسخ المهر ويجب مهر مثل ولو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا في الاصح ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر

أو بعضه فسقط ما بقي من مهر المثل والا فمهر مثل ومندفعة باسلام بعد دخول كمقررة أو قبله منه فنصف أو منها فلا شيء ولو ارتفع النكاح بان ذميان أو مسلم وذمي أو معاهد أو هو وذمي وجب الحكم ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر *(فصل)* أسلم على أكثر من مباح له أسلمن معه أو في عدة أو كن كتابيات لزمه أهلا اختيار مباحه واندفع من زاد أو أسلم معه قبل دخول أو في عدة مباح تعين أو على أم وبنتها كتابيتين أو أسلمتا فان دخل بهما أو بالام حرمتا أبدا والا فالام أو أمة أسلمت معه أو في عدة أقرانه حلت له حينئذ أو اماء أسلمن كامر اختار أمة حلت له حين اجتماع اسلامهما أو حرة واماء وأسلمن كامر تعينت وان أصرت اختار أمة ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في عدة فكحرائر والاختيار كاخترت نكاحك ثبته أو كاخترتك أمسكتك كطلاق لا فراق ووطء وظهار وايلاء ولا يعلق اختيار وفسخ وله حصر اختيار في أكثر من مباح وعليه تعيين ومؤنة حتى يختار فان تركه حبس فان أصر عزر فان مات قبله اعتدت حامل بوضع وغيرها بأربعة أشهر وعشر الا موطوءة ذات أقراء فبالاكثر منهما ووقف ارث زوجات على الصلح *(فصل)* أسلما معا أو هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة كأن ارتد دونها

(باب الخيار والاعفاف ونكاح الرقيق)

يثبت خيار لكل بجنون ومستحكم جذام وبرص وان تماثلا ولوليها بكل منها ان قارن عقدا ولزوج برتقها وبقرنها ولها بجبه وبعنته قبل وطء ولا خيار بغير ذلك فان فسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده بحادث بعده فمسمى والا فمهر مثل ولو انفسخ بردة بعده فمسمى ولا يرجع زوج على من غره وشرط رفع لقاض وتثبت عنته باقراره وبيمين ردت عليها ثم ضرب له قاض سنة بطلبها وبعدها ترفعه له فان قال وطئت وهي ثيب حلف فان نكل حلفت فان حلفت أو أقر فسخت بعد قول القاضي ثبتت عنته ولو اعتزلته أو مرض المدة لم تحسب ولو شرط في أحدهما وصف فاخلف صح النكاح ولكل خيار ان بان دون ما شرط لا ان بان مثله